

통 보

1. 제 목 : 회수가능 공탁금 미 수령

2. 소관부점 : ●●●부

3. 내 용 :

☐ 「공탁금 등 회수관리에 관한 통첩」 제3호 및 제4호에 따르면
가압류 담보(보증)공탁금은 본안소송 후 승소확정 시, 배당이의
등으로 인한 배당공탁금은 확정판결 등 집행권원을 득하면
즉시 회수하도록 되어 있음

☐ 그런데, 대법원 전산시스템에 공사가 피공탁자로 되어 있는
공탁사건 △,△△△건을 대상으로 공사 및 한마음·국민행복
기금 등의 공사 전산시스템에 등록된 공탁사건을 비교·점검한
결과,

○ [표 1]와 같이, 대법원 전산시스템에 등재된 공탁 사건과 공사
전산시스템 간에 서로 부합되지 아니한 79건의 공탁금 331
백만 원¹⁾에 대해서는

【표 1】 【대법원 전산시스템과 공사 전산시스템 불부합 현황】

(단위: 건, 백만 원)

구분	대법원 전산시스템	불부합*	부 합		
			소 계	공탁 사건번호	관련 사건번호
기재 생략					

* 공탁사건 및 관련 사건번호 모두 부합되지 않는 건

1) [별첨 1] 대법원 전산시스템에 등재된 공탁사건과 공사 전산시스템 간 불부합 현황

- 공탁사건 및 관련 사건 등을 확인하여 공사 전산시스템에 공탁 관련 내용을 입력·관리하고 회수가 가능한 공탁금은 즉시 회수할 필요가 있는데도 전산입력 관리내용이 상이하여 관리 누락 여부 및 회수 가능 여부 등이 불명확한 사실이 있음

4. 조치할 사항

●●●부장은 공사 전산시스템에 공탁관련 정보내용이 제대로 입력 관리되지 않고 있는 공탁사건 계 79건의 331백만 원에 대해서는 공탁사건 등을 확인하여 공탁내용을 전산시스템에 반영하고 회수가 가능한 공탁금은 즉시 회수하는 등 공탁금을 철저히 관리하시기 바랍니다.